PORTUGUÊS (PORTUGAL)

APPLE INC.
CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O macOS

Para utilização em sistemas da marca Apple

LEIA CUIDADOSAMENTE O PRESENTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE ("LICENÇA") ANTES DE UTILIZAR O SOFTWARE APPLE. AO UTILIZAR O SOFTWARE APPLE, O UTILIZADOR CONCORDA EM ESTAR VINCULADO AOS TERMOS DA PRESENTE LICENÇA. SE NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DA PRESENTE LICENÇA, NÃO INSTALE NEM UTILIZE O SOFTWARE APPLE E, SE LHE FOR APRESENTADA A OPÇÃO DE "CONCORDAR" OU "DISCORDAR" COM OS TERMOS, CLIQUE EM "DISCORDAR". SE TIVER ADQUIRIDO O SOFTWARE APPLE NO ÂMBITO DE UMA COMPRA DE HARDWARE APPLE E NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DA PRESENTE LICENÇA, O UTILIZADOR PODERÁ DEVOLVER TODA A EMBALAGEM DO HARDWARE/SOFTWARE APPLE, NO PRAZO DE DEVOLUÇÃO, À APPLE STORE OU AO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ONDE O ADQUIRIU PARA OBTER UM REEMBOLSO, SUJEITO À POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO DA APPLE, QUE PODE SER CONSULTADA EM https://www.apple.com/pt/legal/sales-support/. O UTILIZADOR TEM DE DEVOLVER TODA A EMBALAGEM DO HARDWARE/SOFTWARE DE FORMA A OBTER UM REEMBOLSO.

ESTA LICENÇA CONTÉM UM SUPLEMENTO JURISDICIONAL QUE SE APLICA CERTOS PAÍSES OU REGIÕES. OS TERMOS DO SUPLEMENTO JURISDICIONAL SÃO DISPONIBILIZADOS NO FINAL DESTA LICENÇA. EM CASO DE QUALQUER INCONSISTÊNCIA ENTRE O SUPLEMENTO JURISDICIONAL E OUTROS TERMOS DESTA LICENÇA, O SUPLEMENTO JURISDICIONAL TERÁ PRIORIDADE.

NOTA IMPORTANTE: na medida em que este software possa ser utilizado para reproduzir, modificar, publicar ou distribuir materiais, a presente Licença de software permite apenas reproduzir, modificar, publicar e distribuir materiais não protegidos por direitos de autor, materiais cujos direitos de autor sejam propriedade do Utilizador ou materiais para os quais o Utilizador tenha autorização expressa ou legal de reprodução, modificação, publicação ou distribuição. Se o Utilizador não estiver certo dos respetivos direitos de cópia, modificação, publicação ou distribuição de qualquer material, deverá contactar o seu conselheiro jurídico.

1. Geral.
A. O software Apple (incluindo o código ROM de inicialização), qualquer software de terceiros, a documentação, as interfaces, o conteúdo, os tipos de letra e quaisquer dados que acompanhem a presente Licença ("Software Apple Original"), e que possam ser atualizados ou substituídos por melhorias de funcionalidades, atualizações de software, respostas de segurança, ficheiros de sistema ou software de restauro do sistema fornecidos pela Apple para o computador da marca Apple ou dispositivo periférico compatível ("Alterações ao Software Apple") do Utilizador, quer pré-instalados em hardware da marca Apple, em armazenamento interno, em dispositivos multimédia amovíveis, em disco, em memória só de leitura ou em qualquer outro suporte ou sob qualquer outra forma (o Software Apple Original e as Alterações ao Software Apple são coletivamente designados por "Software Apple") são licenciados, e não vendidos, ao Utilizador pela Apple Inc. ("Apple") para serem utilizados no âmbito dos termos da presente Licença. A Apple e/ou os licenciadores da Apple retêm a propriedade do Software Apple e reservam-se todos os direitos não concedidos expressamente ao Utilizador. O Utilizador concorda que os termos da presente Licença são aplicáveis a qualquer produto de software da marca Apple eventualmente pré-instalado no hardware da marca Apple do Utilizador, salvo se o produto for acompanhado por uma licença específica e, nesse caso, o Utilizador concorda que prevalecerão os termos dessa Licença no uso desse produto.

B. A Apple, ao seu critério, pode disponibilizar futuras Alterações ao Software Apple. As Alterações ao Software Apple, caso existam, podem não incluir necessariamente todas as funcionalidades do software existente ou as novas funcionalidades que a Apple lançar para os modelos mais recentes ou outros modelos de computadores da marca Apple. Os termos da presente Licença regulam quaisquer Alterações ao Software Apple fornecidas pela Apple, a menos que tais Alterações ao Software Apple contenham uma Licença em separado, caso em que prevalecerão os termos dessa Licença.

C. Os direitos de titularidade e de propriedade intelectual sobre qualquer conteúdo apresentado ou acedido por intermédio do Software Apple pertencem aos respetivos proprietários desse conteúdo. Tal conteúdo pode estar protegido por leis de direitos de autor ou por outros tratados e leis de propriedade intelectual, podendo estar sujeito aos termos de utilização dos terceiros que fornecem o referido conteúdo. Salvo disposição em contrário no presente documento, a presente Licença não concede ao Utilizador nenhum direito de utilização desse conteúdo nem garante

que tal conteúdo continue à sua disposição. O Utilizador está proibido de republicar, retransmitir ou reproduzir quaisquer imagens acedidas através das apps News ou Mapas como ficheiro independente.

2. Restrições e utilizações autorizadas pela Licença.
A. Licença de Software Apple pré-instalado e de cópia única. Sujeito aos termos e condições da presente Licença e a menos que o Utilizador tenha obtido o Software Apple da Mac App Store, através de um download automático ou ao abrigo de uma licença de volume, manutenção ou outro contrato por escrito da Apple, é concedida ao Utilizador uma licença limitada e não exclusiva para instalar, utilizar e executar uma (1) cópia do Software Apple num único computador da marca Apple de cada vez. Por exemplo, estes termos da licença de cópia única aplicam-se ao Utilizador no caso de ter obtido o Software Apple pré-instalado no hardware da marca Apple.

B. Licença da Mac App Store. Se tiver obtido uma licença para o Software Apple na Mac App Store ou através de um download automático, sujeito aos termos e condições da presente Licença e consoante permitido nas "Regras de utilização de serviços e conteúdos" estabelecidas nos Termos e Condições dos Serviços Multimédia da Apple (https://www.apple.com/pt/legal/internet-services/itunes/pt/terms.html) ("Regras de Utilização"), é concedida ao Utilizador uma licença limitada, intransmissível e não exclusiva:

(i) para fazer o download, instalar, utilizar e executar para uso pessoal e não comercial, uma (1) cópia do Software Apple diretamente em cada computador da marca Apple compatível ("Computador Mac") que o Utilizador possua ou controle;

(ii) se for uma empresa comercial ou instituição de ensino, para fazer o download, instalar, usar e executar uma (1) cópia do Software Apple para utilização: (a) por um indivíduo em cada um dos Computadores Mac que o Utilizador possua ou controle, ou (b) por vários indivíduos num único Computador Mac partilhado que o Utilizador possua ou controle. Por exemplo, um único funcionário pode utilizar o Software Apple tanto no Computador Mac de secretária como no Computador Mac portátil do funcionário, ou múltiplos estudantes podem utilizar em série o Software Apple num único Computador Mac situado num centro de recursos ou biblioteca; e

(iii) salvo se disposto em contrário por escrito, assinado ou emitido por um representante autorizado da Apple, para instalar, usar e executar até duas (2) cópias ou instâncias adicionais do Software Apple ou qualquer software de sistema operativo macOS ou OS X anterior ou lançamento posterior do Software Apple, em ambientes virtuais do sistema operativo em cada Computador Apple que o Utilizador possua ou controle e que já execute o Software Apple, para fins de: (a) desenvolvimento de software; (b) testes durante o desenvolvimento de software; (c) utilização do macOS Server; ou (d) uso pessoal, não comercial.

Exceto se expressamente permitido na Secção 3, o direito concedido na Secção 2B(iii) acima não permite a utilização das cópias ou instâncias virtualizadas do Software Apple em ligação com centros de serviços, utilização temporária, partilha de terminal, serviço de retransmissão nem outro tipo de serviços semelhantes. Exceto se expressamente permitido na Secção 2B, o Utilizador não pode usar o Software Apple para executar qualquer software de sistema operativo Apple, incluindo iOS, iPadOS, watchOS ou tvOS, em ambientes virtuais de sistemas operativos em computadores Mac.

C. Licença de volume ou manutenção. Se o Utilizador tiver obtido o Software Apple ao abrigo de um programa de licença de volume ou manutenção da Apple, os termos da licença de volume ou manutenção vão determinar o número de cópias do Software Apple que o Utilizador tem permissão para fazer o download, instalar, utilizar e executar em computadores da marca Apple que possua ou controle. Exceto se acordado por escrito pela Apple, todos os outros termos e condições da presente Licença aplicar-se-ão à utilização por parte do Utilizador do Software Apple obtido ao abrigo de uma licença de volume ou manutenção.

D. Requisitos do sistema; conta Apple. Tenha em atenção que o Software Apple é suportado apenas em hardware da marca Apple que cumpra os requisitos do sistema especificados consoante indicado pela Apple. Adicionalmente, a utilização de e acesso a determinadas funcionalidades do Software Apple e determinados serviços (como definido na Secção 6) pode requerer que o Utilizador solicite uma combinação única de nome de utilizador e palavra-passe, conhecida como conta Apple.

E. Tipos de letra. Sujeito aos termos e condições da presente Licença, o Utilizador pode usar os tipos de letra incluídos com o Software Apple para visualizar e imprimir conteúdos durante a execução do Software Apple; contudo, o Utilizador só pode incorporar os tipos de letra no conteúdo se tal for permitido pelas restrições à integração que

acompanham o tipo de letra em questão. Estas restrições à integração encontram-se no painel Catálogo Tipográfico/ Pré-visualização/Mostrar informação do tipo de letra.

F. Vozes; Legendas em tempo real. Sujeito aos termos e condições da presente Licença, o Utilizador pode: (i) utilizar as vozes do sistema incluídas no Software Apple ("Vozes do sistema") (1) enquanto executa o Software Apple e (2) para criar os próprios conteúdos e projetos originais para utilização pessoal e não comercial; (ii) utilizar as Legendas em tempo real geradas automaticamente no dispositivo em tempo real pelo Software Apple ("Legendas em tempo real"), quer sejam geradas durante uma chamada FaceTime ou de outra forma, apenas para utilização pessoal e não comercial; e (iii) utilizar a funcionalidade Voz Pessoal para criar uma voz no dispositivo que se assemelhe à do Utilizador ("Voz Pessoal"), utilizando a respetiva voz pessoal para fins pessoais e não comerciais. Nenhuma outra criação ou utilização das Vozes do sistema, Legendas em tempo real ou Voz Pessoal é permitida por esta Licença, incluindo, sem limitação, a utilização, reprodução, apresentação, desempenho, gravação, publicação ou redistribuição de qualquer uma das Vozes do sistema, Legendas em tempo real ou Voz Pessoal num contexto lucrativo, sem fins lucrativos, de partilha pública ou comercial.

G. Suporte e funcionalidades da app Fotografias. A app Fotografias do Software Apple ("App Fotografias") pode não suportar alguns formatos de vídeo e fotografia. A utilização de algumas funcionalidades da App Fotografias depende das características da câmara. A sincronização de fotografias com a App Fotografias e quaisquer serviços da Apple ou de terceiros pode resultar na perda de dados. Os temas, músicas e gráficos de apresentações de diapositivos incluídos na App Fotografias destinam-se apenas a uma utilização pessoal e não comercial nas apresentações de diapositivos criadas pelo Utilizador com a App Fotografias. O Utilizador não pode utilizar, extrair nem distribuir individualmente, com ou sem fins comerciais, nenhuma fotografia, imagem, gráfico, trabalhos artísticos, áudio, vídeo ou recursos similares ("Materiais Digitais") contidos na App Fotografias, ou com ela fornecidos, nem dar outro uso aos Materiais Digitais fora do contexto da utilização prevista com a App Fotografias.

H. Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo.
1. Na medida em que a Apple e/ou as respetivas afiliadas disponibilizam software e/ou conteúdos específicos para armazenamento em cache (por exemplo, conteúdo aplicável da Mac App Store) ("Conteúdo Elegível da Apple"), algumas funcionalidades de Software Apple (as "Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo") podem transferir e armazenar automaticamente o referido Conteúdo Elegível da Apple no computador da marca Apple do Utilizador que esteja a executar o Software Apple (para os fins desta Secção, tal computador da marca Apple é referido como o "Mac com o armazenamento em cache ativado"). **Ao usar as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo do Software Apple, o Utilizador concorda que a Apple pode transferir e armazenar o referido Conteúdo Elegível da Apple no seu Mac com o armazenamento em cache ativado.** O Utilizador pode desativar as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo do Software Apple a qualquer momento, no painel Partilha das Definições do Sistema do Mac com o armazenamento em cache ativado.

2. As Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo do Software Apple destinam-se apenas a utilização num Mac com o armazenamento em cache ativado que o Utilizador possua ou controle e apenas para fins de acelerar a entrega do referido Conteúdo Elegível da Apple a utilizadores finais autorizados na casa, empresa ou organização do Utilizador. O Utilizador compreende que tais utilizadores podem precisar de autenticação separada junto da Apple antes de receberem o Conteúdo Elegível da Apple e que a entrega acelerada do Conteúdo Elegível da Apple através do uso do Mac com o armazenamento em cache ativado não modificará os termos ao abrigo dos quais o Utilizador ou os respetivos utilizadores finais recebem o referido Conteúdo Elegível da Apple.

3. O Utilizador reconhece e concorda que toda a utilização do Conteúdo Elegível da Apple está sujeita aos termos aplicáveis da licença que rege o tipo de Conteúdo Elegível da Apple que está a ser armazenado em cache. Tais termos podem incluir, sem limitação, os Termos e Condições dos Serviços Multimédia da Apple, os Termos e Condições de iCloud, o Contrato de Formador do iTunes U, o Contrato de Licença de Software do iTunes U e/ou os termos aplicáveis de licença que acompanham o software cujo download está a ser efetuado, a menos que o download tenha sido acompanhado pelo seu próprio contrato de licença em separado, em cujo caso o último será aplicável. Encontra-se disponível uma lista de Contratos de Licença de Software (SLA) da Apple aqui: https://www.apple.com/pt/legal/sla/. O Utilizador reconhece e concorda que a utilização das Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo e o armazenamento do Conteúdo Elegível da Apple no seu Mac com o armazenamento em cache ativado não lhe transferem quaisquer direitos além dos concedidos ao Utilizador nos termos aplicáveis da licença para o Conteúdo Elegível da Apple nem constituirão uma concessão, isenção ou outra limitação a quaisquer direitos da Apple ou quaisquer proprietários de direitos de autor em qualquer Conteúdo Elegível da Apple.

4. O Utilizador não está autorizado a implementar o seu Mac com o armazenamento em cache ativado com as

Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo ativadas numa rede que não possua ou controle (ou que não esteja legalmente autorizado a usar para tais fins) nem a permitir acesso ao referido Conteúdo Elegível da Apple por parte de utilizadores finais fora da sua casa, empresa ou organização. O Utilizador concorda em utilizar somente as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo para seu uso pessoal, não comercial ou interno dentro da sua empresa ou organização, e apenas conforme permitido expressamente neste documento. O Utilizador não pode fornecer a terceiros um serviço que se integre ou tire partido de serviços ou informações fornecidas pelas Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo ou que utilize as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo de qualquer modo.

5. Ao ativar as Funcionalidades de Armazenamento de Conteúdo do Software Apple, o Utilizador concorda que a Apple pode armazenar, monitorizar e proteger o Conteúdo Elegível da Apple no seu Mac com o armazenamento em cache ativado, e pode recolher e usar informações técnicas sobre o seu Mac com o armazenamento em cache ativado e redes relacionadas, incluindo, sem limitação, identificadores de hardware e endereços IP para tais fins. O Utilizador concorda em não desativar, interromper, piratear, contornar nem interferir de alguma maneira nos mecanismos da Apple de verificação, armazenamento ou autenticação, assinatura digital, gestão de direitos digitais ou outros mecanismos de segurança implementados no ou pelo Software Apple, serviços, o Conteúdo Elegível da Apple ou outro software ou tecnologia da Apple, nem permitir que outros o façam.

6. A Apple reserva-se o direito de deixar de disponibilizar o Conteúdo Elegível da Apple para armazenamento no Mac com o armazenamento em cache ativado do Utilizador (por exemplo, um conteúdo que o Utilizador tenha armazenado em cache anteriormente pode não estar disponível para armazenamento futuro) e de remover qualquer Conteúdo Elegível da Apple armazenado no seu Mac com o armazenamento em cache ativado a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e a Apple não será responsabilizada em tal circunstância. O Utilizador compreende que tal armazenamento em cache de Conteúdo Elegível da Apple pode não estar disponível em todos os países ou regiões. O Utilizador pode remover o Conteúdo Elegível da Apple e desativar as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo a qualquer momento.

I. Ligações Remote Desktop. Sujeito aos termos e condições da presente Licença, a ligação remota de outro computador ou dispositivo eletrónico (cada um considerado um "Dispositivo") a um computador da marca Apple que esteja a executar o Software Apple (para efeitos da presente Secção, esse computador da marca Apple é referido como o "Mac Pessoal"), quer seja através da funcionalidade Partilha de ecrã ou por outros meios:

> (i) apenas um (1) Dispositivo pode ligar-se remotamente de cada vez, quer direta ou indiretamente, para controlar a sessão de secretária gráfica do Software Apple em execução e apresentada no Mac Pessoal; e
>
> (ii) um número razoável de Dispositivos pode ligar-se remotamente ao mesmo tempo exclusivamente para efeitos de observar simultaneamente a mesma sessão de secretária gráfica do Software Apple em execução e apresentada no Mac Pessoal, desde que não controlem o Software Apple de nenhuma maneira; mas
>
> (iii) apenas um (1) Dispositivo de marca Apple pode ligar-se remotamente de cada vez, quer direta ou indiretamente, para controlar uma sessão separada de secretária gráfica do Software Apple distinta da que está a ser executada e apresentada no Mac Pessoal, e essa ligação apenas pode ser feita através da funcionalidade Partilha de ecrã do Software Apple.

Exceto se expressamente permitido na presente Secção 2I ou Secção 3, ou exceto se de outro modo licenciado pela Apple, o Utilizador concorda em não utilizar o Software Apple, nem qualquer uma das suas funcionalidades, em ligação com serviços do tipo "bureau", partilha de tempo, partilha de terminal ou outros tipos de serviços semelhantes, quer esses serviços estejam a ser fornecidos dentro da sua própria organização ou a terceiros.

J. Outras restrições de utilização. As concessões apresentadas na presente Licença não permitem e o Utilizador concorda em não instalar, utilizar nem executar o Software Apple em qualquer computador de marca não Apple, nem permitir que outros o façam. O Utilizador concorda em não remover, obscurecer nem alterar quaisquer avisos proprietários (incluindo avisos de marca registada e direitos de autor) que possam estar afixados ou contidos no Software Apple. Salvo disposição em contrário nos termos da presente Licença ou de outro modo licenciado pela Apple: (i) apenas um utilizador pode utilizar o Software Apple de cada vez e (ii) o Utilizador não pode disponibilizar o Software Apple numa rede em que possa ser executado ou utilizado por vários utilizadores ao mesmo tempo. Exceto se expressamente permitido na Secção 3, o Utilizador não pode alugar, efetuar a locação, emprestar, vender, redistribuir nem sublicenciar o Software Apple.

K. Cópia de segurança. O Utilizador pode efetuar uma cópia do Software Apple (excluindo o código ROM de inicialização e outro firmware da Apple integrado ou contido no hardware de marca Apple) em formato legível por computador apenas para efeitos de cópia de segurança; desde que a cópia de segurança inclua todos os avisos de direitos de autor ou outros avisos de propriedade contidos no original. O código ROM de inicialização e o firmware da Apple são fornecidos apenas para utilização em hardware da marca Apple e o Utilizador não pode copiar, modificar nem redistribuir código ROM de inicialização e o firmware da Apple, ou quaisquer partes do mesmo.

L. Migração de software existente. Se utilizar o Assistente de Configuração/Migração para transferir software de um computador da marca Apple para outro computador da marca Apple, tenha em conta que o uso continuado da cópia original do software pode ser proibido uma vez transferida a cópia para outro computador, a não ser que tenha uma cópia licenciada desse software em ambos os computadores. O Utilizador deve consultar nos contratos de licença de software relevantes os termos e condições aplicáveis. O software e os serviços de terceiros podem não ser compatíveis com este Software Apple e a instalação deste Software Apple pode afetar a disponibilidade e usabilidade desse software ou desses serviços de terceiros.

M. Código-fonte aberto. Determinados componentes do Software Apple e programas de código-fonte aberto de terceiros incluídos no Software Apple foram ou podem ser disponibilizados pela Apple no respetivo site dedicado ao software de código-fonte aberto (https://www.opensource.apple.com/) (coletivamente designados por "Componentes de código-fonte aberto"). O Utilizador só pode modificar ou substituir esses Componentes de código-fonte aberto, desde que: (i) o Software Apple modificado resultante seja utilizado, em lugar do Software Apple não modificado, em computadores da marca Apple que o Utilizador possua e controle, desde que cada computador Apple tenha uma cópia devidamente licenciada do Software Apple no mesmo; e (ii) o Utilizador cumpra os termos da presente Licença e quaisquer termos de licenciamento aplicáveis que regulam a utilização de Componentes de código-fonte aberto. A Apple não é obrigada a fornecer qualquer tipo de atualização, manutenção, garantia, suporte técnico ou de outro tipo, nem serviços para o Software Apple modificado resultante. O Utilizador reconhece expressamente que, caso alguma falha ou dano no Software Apple resulte da modificação dos Componentes de código-fonte aberto do Software Apple, essa falha ou esse dano é excluído dos termos da garantia do hardware Apple.

N. Proibição de engenharia inversa. O Utilizador não pode (e aceita não fazê-lo, nem permitir que outros o façam) copiar (exceto conforme expressamente permitido pela presente Licença ou pelas Regras de Utilização se forem aplicáveis ao Utilizador), descompilar, efetuar engenharia inversa, desmontar, tentar derivar o código-fonte ou dados de treino, desencriptar, modificar nem criar obras derivadas do Software Apple ou quaisquer serviços fornecidos pelo Software Apple, ou de qualquer parte do mesmo (exceto e apenas na extensão em que qualquer restrição seja proibida pela lei aplicável ou pelos termos de licenciamento aplicáveis que regem o uso de Componentes de código-fonte aberto eventualmente incluídos no Software Apple). Para além disso, o Utilizador concorda em não interferir, desativar ou adulterar quaisquer indicadores de áudio, visuais ou outros indicadores do Software Apple ou do hardware da marca Apple fornecidos pela Apple que indiquem que está a ser efetuada uma gravação de vídeo, do microfone, de ecrã ou da câmara.

O. Cumprimento da legislação. O Utilizador concorda em usar os Serviços e Software Apple (como definido na Secção 6 adiante) em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, a legislação local do país ou da região em que reside ou em que faz download ou utiliza o Software Apple e os Serviços. O Utilizador também concorda em não utilizar o Software e os Serviços Apple para gerar conteúdo artificial (incluindo, por exemplo, conteúdo explícito ou sexual artificial) de qualquer forma que seja proibida pela lei aplicável. As funcionalidades do Software Apple e dos Serviços podem não estar disponíveis em todos os idiomas ou regiões, e algumas funcionalidades podem variar conforme a região. Algumas funcionalidades ou conteúdos do Software e dos Serviços Apple podem estar sujeitos a termos ou restrições adicionais. É necessária uma ligação à internet para algumas funcionalidades dos Serviços e Software Apple.

P. Software de terceiros. A Apple forneceu, integrado no pacote do Software Apple, e pode fornecer como upgrade, atualização ou suplemento do Software Apple, acesso a determinado software ou serviços de terceiros como conveniência. Na medida em que o Software Apple contém ou fornece acesso a quaisquer serviços ou software de terceiros, a Apple não tem qualquer obrigação expressa ou implícita de fornecer qualquer suporte técnico ou de outro tipo para o referido software ou serviços. O Utilizador deverá contactar diretamente o respetivo fornecedor, fabricante de software ou fornecedor de serviços para obter suporte técnico e assistência ao cliente relacionado com o software, serviços e/ou produtos.

Q. Alterações ao Software Apple. O Software Apple verificará periodicamente junto da Apple a disponibilidade de Alterações ao Software Apple. Caso esteja disponível uma alteração, o download e a instalação automáticos da

alteração podem ser efetuados no computador do Utilizador e, se aplicável, nos dispositivos periféricos do Utilizador. **Ao utilizar o Software Apple, o Utilizador aceita que a Apple pode efetuar o download e instalar as Alterações ao Software Apple automáticas no computador e nos dispositivos periféricos do Utilizador.** O Utilizador pode desativar as atualizações automáticas do sistema operativo e as Melhorias de segurança em segundo plano a qualquer momento ao ajustar as definições em Definições do Sistema. Encontrará mais informação no Manual do utilizador do seu computador.

R. Caracteres do sistema. Sujeito aos termos e condições da presente Licença, o Utilizador pode usar os caracteres Genmoji e Memoji incluídos em ou criadas com o Software Apple ("Caracteres do sistema"): (i) durante a execução do Software Apple; e (ii) para criar os seus próprios projetos e conteúdo originais para o respetivo uso pessoal, não comercial. Nenhuma outra utilização dos Caracteres do sistema é permitida pela presente Licença, incluindo, sem limitação, o uso, reprodução, exibição, desempenho, gravação, publicação ou redistribuição de qualquer um dos Caracteres do sistema num contexto com fins lucrativos, sem fins lucrativos, de partilha pública ou comercial.

3. Locação para Serviços de Programador Permitidos.
A. Locação. O Utilizador tem potestade de locação ou sublocação de uma versão do Software Apple licenciada de forma válida na sua totalidade a um indivíduo ou organização (cada um deles, um "Locatário"), desde que sejam cumpridas todas as seguintes condições, salvo disposição escrita, assinada ou emitida em contrário por um representante autorizado da Apple:

(i) o Software Apple locado deve ser usado com o único objetivo de prestar os Serviços de Programador Permitidos e cada Locatário deve ler e concordar em permanecer vinculado aos termos da presente Licença;

(ii) cada período de locação deve ter uma duração mínima de vinte e quatro (24) horas consecutivas;

(iii) durante o período de locação, o Locatário Utilizador Final tem de ter o uso e o controlo único e exclusivo do Software Apple e do hardware da marca Apple no qual está instalado, exceto o Utilizador, como a parte locadora do Software Apple ("Locador"), que pode prestar assistência administrativa ao Software Apple; e

(iv) antes de usar o Software Apple, o Locatário Utilizador Final tem de ler e concordar em permanecer vinculado aos termos da presente Licença e aos termos aplicáveis a qualquer software pré-instalado no Software Apple, incluindo, mas não limitado, ao software para programadores Xcode da Apple e qualquer outro software Apple ou de terceiros.

Para efeitos da presente Secção 3: (A) Locatário Utilizador Final significa um Locatário que é o utilizador final que, em última instância, utiliza o Software Apple locado exclusivamente para os Serviços de Programador Permitidos; e os (B) Serviços de Programador Permitidos significam serviços de integração contínua, incluindo, mas não limitado, ao desenvolvimento de software, compilação de software a partir do código fonte, testes automatizados durante a programação de software e execução das ferramentas de programador necessárias para prestar assistência a essas atividades. Cada Locador tem de notificar a Apple antes de efetuar a locação ou sublocação do Software Apple de acordo com a presente Secção 3, ao entrar em contacto com Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Sublocação. Um Locatário pode sublocar o Software Apple, de acordo com a presente Secção 3, desde que o Locatário cumpra todos os termos da presente Secção 3. Um Locatário que sublocar o Software Apple (que também será considerado Locador ao abrigo da presente Secção 3) deve renunciar totalmente a utilização e controlo exclusivos do Software Apple e do hardware da marca Apple no qual é instalado ao respetivo Locatário durante o período de locação.

C. Aplicação. Como Locador, o Utilizador será responsável por: (i) garantir que cada Locatário cumpre os requisitos da presente Secção 3; (ii) garantir que cada Locatário concorda com todos os termos de licença aplicáveis; e (iii) auxiliar a Apple no cumprimento da conformidade com os mesmos. Se um Locatário violar esta Licença ou outros termos de licença aplicáveis da Apple, os seus direitos de utilização do Software Apple cessarão automaticamente e o Utilizador concorda em rescindir imediatamente a utilização do Software Apple por esse Locatário após descobrir tal violação ou mediante notificação por escrito da Apple sobre tal violação.

D. Virtualização. Para cada cópia do Software Apple sujeita a uma locação de acordo com a presente Secção 3, um Locador ou um Locatário (mas não ambos) pode instalar, usar e executar cópias ou instâncias adicionais do Software Apple em ambientes virtuais de sistemas operativos, de acordo com a Secção 2B(iii), desde que um Locador possa

virtualizar apenas uma única instância ou cópia do Software Apple como uma ferramenta de aprovisionamento com a finalidade de fornecer acesso e utilização do Software Apple a um Locatário de acordo com a presente Secção 3.

E. Configuração do sistema. Se o Utilizador é um Locatário, o Utilizador reconhece que o Software Apple pode ter sido configurado anteriormente pelo Locador que está a efetuar a locação do Software Apple ao Utilizador, incluindo a seleção de definições de Análise, Serviços de Localização e outras funcionalidades relacionadas com a segurança, privacidade e recolha de dados. O Utilizador reconhece e concorda que a Apple não é responsável pela configuração do Software Apple pelo Locador.

4. Transferência.
A. Se o Utilizador obteve o Software Apple pré-instalado no hardware da marca Apple ou tiver obtido a licença para o Software Apple na Mac App Store ou através de uma atualização de software, o Utilizador pode realizar uma única transferência permanente para terceiros de todos os seus direitos sobre o Software Apple ao abrigo da Licença (na forma originalmente fornecida pela Apple), desde que: (i) o Software Apple seja transferido em conjunto com o hardware da marca Apple, (ii) a transferência compreenda todo o Software Apple, incluindo todos os componentes e a presente Licença; (iii) o Utilizador não mantenha na sua posse nenhuma cópia do Software Apple, completa ou parcial, incluindo cópias armazenadas num computador ou outro dispositivo de armazenamento; e (iv) a parte que irá receber o Software Apple leia e concorde em aceitar os termos e condições da presente Licença. Para efeitos da presente Licença, se a Apple fornecer uma atualização (por exemplo, versão 10.14 para 10.14.1) para o Software Apple, a atualização é considerada parte do Software Apple e não pode ser transferida separadamente da versão do Software Apple anterior à atualização.

B. O Utilizador não pode transferir Software Apple que tenha sido modificado ou substituído segundo a Secção 2M acima mencionada. Todos os componentes do Software Apple são fornecidos como parte de um pacote e não podem ser separados desse pacote e distribuídos como aplicações independentes. Refira-se que o Software Apple fornecido com um produto de hardware específico da marca Apple poderá não ser executável noutros modelos de hardware da marca Apple.

C. Qualquer cópia do Software Apple que possa ser fornecida pela Apple para fins promocionais, de avaliação, diagnóstico ou restauro só pode ser utilizada para tais fins e não pode ser revendida nem transferida.

D. A Apple poderá atribuir toda ou qualquer parte da presente Licença ou quaisquer direitos ou obrigações ao abrigo do presente Contrato a qualquer afiliada ou subsidiária da Apple a qualquer momento sem aviso prévio.

5. Autorização para a utilização de dados. Determinadas funcionalidades, tais como Análise, Serviço de Localização, Siri, Ditado e Spotlight, podem requerer informações do computador do Utilizador para fornecer as respetivas funções. Quando as funcionalidades em questão são ativadas ou utilizadas, serão fornecidos detalhes sobre que informação é enviada à Apple e como a informação pode ser utilizada. Pode obter mais informações em https://www.apple.com/privacy/. Os dados do Utilizador serão sempre tratados em conformidade com a Política de Privacidade da Apple, que está disponível para consulta em: https://www.apple.com/pt/legal/privacy/.

6. Software Apple, Serviços e Materiais de Terceiros.
A. Geral. O Software Apple pode permitir o acesso à iTunes Store da Apple, à Mac App Store, ao Apple Books, ao Game Center, ao iCloud, às apps Mapas e News, e a outros serviços e sites da Apple e de terceiros (coletiva e individualmente referidos como "Serviços"). O uso desses Serviços requer acesso à internet e o uso de determinados Serviços pode requerer uma conta Apple, pode exigir que o Utilizador aceite termos adicionais e pode estar sujeito a custos adicionais. Ao utilizar este software em associação com uma conta Apple, ou outros Serviços Apple, o Utilizador aceita os termos de serviço aplicáveis, tais como os Termos e Condições dos Serviços Multimédia da Apple mais recentes e as Condições do país ou região em que o Utilizador acede a esses Serviços, a que poderá aceder e analisar em https://www.apple.com/pt/legal/internet-services/itunes/pt/terms.html.

B. Se o Utilizador efetuar o registo em iCloud, determinadas funcionalidades do iCloud como "iCloud Drive", "Álbuns partilhados" e "Encontrar" passam a estar acessíveis diretamente a partir do Software Apple. O Utilizador reconhece e aceita que a utilização do iCloud e destas funcionalidades está sujeita aos termos e condições mais recentes do serviço iCloud, que estão disponíveis para acesso e consulta em: https://www.apple.com/pt/legal/internet-services/icloud/pt/terms.html.

C. Conteúdo da app News. A utilização por parte do Utilizador do conteúdo acedido através da app News está limitada exclusivamente a fins pessoais, não comerciais. Tal utilização não transfere qualquer interesse na propriedade

do conteúdo para o Utilizador e, exclui, especificamente, sem limitação, quaisquer direitos de utilização comercial ou promocional sobre tal conteúdo.

D. Mapas. O serviço e as funcionalidades de mapas do Software Apple ("Mapas"), incluindo a cobertura dos dados de mapas, podem variar consoante as regiões. Quando o Utilizador ativa ou utiliza a app Mapas, são fornecidos detalhes sobre que informações são enviadas à Apple e como podem ser usadas. O Utilizar concorda e aceita o facto de a utilização que fizer da app Mapas estar sujeita aos termos e condições mais recentes aplicáveis ao serviço Mapas, disponíveis para acesso e revisão na barra lateral da app Mapas.

E. Inteligência artificial. Os Dispositivos, o Software e os Serviços Apple também podem fornecer acesso a funcionalidades de inteligência artificial (coletivamente, "Inteligência artificial"). A Inteligência artificial pode cometer erros. Por vezes, as fontes utilizadas pela Inteligência artificial podem não ser fiáveis, relevantes ou precisas e, por vezes, a Inteligência artificial pode fornecer informações erradas. Nas suas respostas, a Inteligência artificial pode utilizar informações encontradas na internet. Os resultados podem parecer convincentes, mas também podem estar incompletos, ser incorretos ou inapropriados. Aplique sempre bom senso e verifique as informações que obtém da Inteligência artificial antes de tomar decisões ou de agir. O Utilizador concorda que é responsável por avaliar se os resultados estão completos, são corretos e adequados para o seu caso de utilização, incluindo se há necessidade de revisão humana. A Inteligência artificial não foi concebida nem se destina a fornecer, e não deve utilizar os resultados para fornecer, aconselhamento profissional ou servir de base para decisões relacionadas com saúde, finanças, questões jurídicas, atividades comerciais ou outras atividades de alto risco sem avaliação humana. Qualquer resultado relacionado com estes tópicos é fornecido apenas para fins informativos e não substitui aconselhamento profissional qualificado. O Utilizador reconhece e concorda que é o Utilizador (e não a Apple) o responsável pela utilização, resposta e quaisquer ações que realizar em relação aos resultados gerados pela Inteligência artificial com base nas suas solicitações. O Utilizador não pode aceder, utilizar, solicitar ou permitir que outras pessoas acedam, utilizem ou solicitem o uso da Inteligência artificial de qualquer forma que: (i) explore, prejudique ou ameace prejudicar crianças, incluindo a criação, distribuição ou promoção de material de abuso sexual infantil, (ii) promova ou permita a violência por qualquer motivo, (iii) incentive o uso ilegal ou imprudente de armas ou objetos perigosos, (iv) facilite, promova ou glorifique qualquer forma de suicídio ou automutilação, (v) engane ou induza outras pessoas em erro, incluindo atividades relacionadas com plágio, desonestidade académica, burlas, fraude, phishing, malware e propagação de informações erradas ou de desinformação, (vi) classifique indivíduos com base em dados biométricos para inferir atributos sensíveis, (vii) avalie ou classifique indivíduos com base em comportamento social ou características pessoais de uma forma que conduza a um tratamento prejudicial ou desfavorável, seja num contexto não relacionado com os dados originais ou que seja injustificado ou desproporcional, (viii) avalie o risco de um indivíduo cometer um crime ou para utilização oficial em conjunto com autoridades policiais ou justiça penal, (ix) tente abusar, comprometer, interromper ou obter acesso não autorizado a redes, sistemas ou serviços de terceiros (incluindo a Apple), (x) contorne quaisquer políticas de segurança, proteções ou restrições em qualquer Software ou Serviços Apple, (xi) remova marcas de água ou outras credenciais de conteúdo destinadas a identificar direitos de propriedade intelectual ou classificar conteúdo como gerado por IA ou (xii) utilize resultados gerados a partir de capacidades e funcionalidades de Inteligência artificial para treinar, ajustar ou melhorar outro modelo de inteligência artificial. O Utilizador detém todos os direitos, títulos e interesses, incluindo quaisquer direitos de propriedade intelectual, que tenha relativos às suas solicitações à Inteligência artificial. Sujeita aos direitos pré-existentes da Apple ou de terceiros, a Apple não reivindica a propriedade de qualquer resultado que receba da Inteligência artificial. O Utilizador terá de tomar as suas próprias decisões relativamente aos direitos, incluindo os direitos de propriedade intelectual, que tem sobre os resultados e a sua utilização, tendo em conta os seus cenários de utilização e a legislação das jurisdições relevantes. Os resultados da Inteligência artificial podem não ser exclusivos para si. Outras pessoas podem fazer solicitações semelhantes às suas e podem obter respostas iguais, semelhantes ou diferentes das suas.

F. O Utilizador compreende que, ao usar quaisquer Serviços e Software Apple, pode encontrar conteúdos que possa considerar ofensivos, indecentes ou censuráveis, os quais podem ou não ser identificados como contendo linguagem explícita, e que os resultados de qualquer pesquisa, resultados de Inteligência artificial ou a introdução de um determinado URL podem gerar automática e involuntariamente ligações ou referências a material censurável, ou podem, de outro modo, não representar a opinião da Apple. Não obstante, o Utilizador aceita utilizar os Serviços e Software Apple por sua conta e risco e que a Apple, as respetivas afiliadas, agentes, mandantes ou licenciadores não terão qualquer responsabilidade para com o Utilizador por conteúdo que possa ser considerado ofensivo, obsceno ou censurável.

G. Determinados Serviços e Software Apple podem apresentar, incluir ou disponibilizar conteúdos, dados, informação, aplicações ou materiais de terceiros ("Materiais de Terceiros") ou fornecer ligações para determinados sites de terceiros. Ao utilizar os Serviços e Software Apple, o Utilizador reconhece e aceita que a Apple não é responsável pela

análise ou avaliação do conteúdo, pela exatidão, integralidade, prontidão, validade, conformidade com direitos de autor, legalidade, decência, qualidade ou qualquer outro aspeto dos referidos sites ou Materiais de Terceiros. A Apple, os respetivos agentes, afiliadas e subsidiárias não garantem nem apoiam, e não assumem nem terão qualquer responsabilidade para com o Utilizador ou qualquer outra pessoa por quaisquer sites, Serviços ou Materiais de Terceiros, nem por quaisquer outros materiais, produtos ou serviços de terceiros. Os Materiais de Terceiros e as ligações a outros sites são fornecidos apenas para conveniência do Utilizador.

H. Nem a Apple nem qualquer dos seus fornecedores de conteúdos garante a disponibilidade, exatidão, integralidade, fiabilidade ou oportunidade de informação de bolsas de valores, dados de localização, informação sobre saúde, ou quaisquer outros dados apresentados por quaisquer Serviços e Software Apple. A informação financeira apresentada por quaisquer Serviços e Software Apple serve apenas para efeitos informativos e não deve ser considerada como aconselhamento para investimentos. Antes de executar qualquer transação de valores com base em informação obtida através dos Serviços e Software Apple, o Utilizador deverá consultar um profissional da área financeira que esteja legalmente habilitado para esse aconselhamento no país ou região do Utilizador. Os dados de localização fornecidos por quaisquer Software e Software Apple, incluindo o serviço Mapas da Apple, servem apenas para efeitos de navegação e/ou planeamento, não se destinando a ser utilizados em situações em que sejam necessárias informações de localização precisas ou em que dados errados, incorretos, atrasados ou incompletos possam conduzir a morte, ferimentos, ou danos de propriedade ou ambientais. O Utilizador aceita que os resultados que receber do serviço Mapas podem ser diferentes das condições reais das estradas ou do terreno devido a fatores que podem afetar a exatidão dos dados da app Mapas, tais como, sem limitação, condições meteorológicas, rodoviárias e de tráfego, bem como acontecimentos geopolíticos. Para segurança do Utilizador, este deve prestar sempre atenção à sinalização e às condições rodoviárias atuais. O Utilizador deve praticar uma condução segura e cumprir o código da estrada, bem como ter em atenção que as indicações para circulação de bicicleta e a pé podem não incluir caminhos designados.

I. Na medida em que o Utilizador transmita qualquer conteúdo através da utilização dos Serviços e Software Apple, o Utilizador declara que detém todos os direitos, ou tem autorização ou está legalmente autorizado a efetuar essa transmissão, e que tal conteúdo não viola quaisquer termos de serviço aplicáveis aos Serviços e Software Apple. O Utilizador aceita que os Serviços e Software Apple contêm conteúdos, informações e materiais proprietários que pertencem à Apple, ao proprietário do site ou aos respetivos licenciadores, e que estão protegidos pela lei de propriedade intelectual e outras leis vigentes, incluindo, sem limitação, direitos de autor. O Utilizador aceita que não usará esses conteúdos, informações e materiais de propriedade de qualquer outra forma que não seja a utilização permitida dos Serviços e Software Apple, nem de qualquer forma que não seja consistente com os termos da presente Licença ou que viole quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros ou da Apple. Nenhuma parte dos Serviços e Software Apple pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio. O Utilizador aceita não modificar, arrendar, alugar, emprestar, vender, distribuir nem criar obras derivadas baseadas nos Serviços e Software Apple, seja de que forma for, e o Utilizador não tirará partido do Software e Serviços Apple de qualquer outra forma não autorizada, incluindo, sem limitação, a utilização do Software e Serviços Apple para transmitir vírus de computador, worms, trojans ou outro malware, ou o trespasse ou a sobrecarga da capacidade da rede. O Utilizador concorda ainda em não utilizar o Software e os Serviços Apple de qualquer forma para enviar spam, defraudar, assediar, maltratar, perseguir, ameaçar, difamar, cometer (ou tentar cometer) burla (incluindo o envio de comunicações que tentem enganar alguém de uma forma que possa causar perda ou danos), ou infringir ou violar de qualquer outra forma os direitos de qualquer outra parte, e que a Apple não é de forma alguma responsável por qualquer utilização deste tipo por parte do Utilizador, nem por quaisquer mensagens ou transmissões assediantes, ameaçadoras, difamatórias, ofensivas, infratoras ou ilegais que possa receber como resultado da utilização de qualquer um do Software e dos Serviços Apple.

J. Adicionalmente, esse Software e Serviços Apple e Materiais de Terceiros podem não estar disponíveis em todos os idiomas nem em todos os países ou regiões. A Apple não faz qualquer declaração de que tal Software Apple, Serviços, e Materiais de Terceiros sejam apropriados ou estejam disponíveis para utilização em qualquer localização particular. Na medida em que o Utilizador decida usar ou aceder a tal Software Apple, Serviços ou Materiais de Terceiros, fá-lo-á pela sua própria iniciativa e será responsável pelo cumprimento de quaisquer leis aplicáveis, incluindo, sem limitação, as leis locais aplicáveis, assim como as leis em matéria de privacidade e recolha de dados. A Apple e os seus licenciantes reservam-se o direito de alterar, suspender, remover ou desativar o acesso a quaisquer Serviços e Software Apple em qualquer altura, sem aviso prévio. Em nenhuma circunstância a Apple será responsável pela remoção ou desativação do acesso a esses Serviços e Software Apple. A Apple poderá ainda impor limites à utilização e acesso a determinados Serviços e Software Apple, em qualquer caso, e sem aviso prévio ou responsabilidade.

7. Cessação. A presente Licença estará em vigor até ser cessada. Os direitos do Utilizador ao abrigo da presente Licença cessam automaticamente ou deixam de estar em vigor por outro meio, sem aviso prévio da Apple, em caso de incumprimento de qualquer um dos termos da presente Licença. Com a cessação da presente Licença, o Utilizador tem de deixar de utilizar o Software Apple e destruir todas as cópias, completas ou parciais, do Software Apple. As Alíneas 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 da presente Licença manter-se-ão em vigor após a cessação.

8. Exclusão de garantias.
A. Se o Utilizador for um cliente que é consumidor (alguém que utiliza o Software Apple fora da sua atividade, negócio ou profissão), pode ter direitos legais no seu país de residência que impeçam a aplicação das seguintes limitações ao Utilizador e, onde estas forem proibidas, não se aplicarão ao Utilizador. Para saber mais sobre direitos, deverá contactar uma organização local de aconselhamento do consumidor e consultar o Suplemento Jurisdicional.

B. O UTILIZADOR RECONHECE E ACEITA EXPRESSAMENTE QUE, NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI VIGENTE, O RISCO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE APPLE E DE QUAISQUER SERVIÇOS EFETUADOS OU ACEDIDOS PELO SOFTWARE APPLE É EXCLUSIVAMENTE DA SUA RESPONSABILIDADE E QUE TODO O RISCO REFERENTE À QUALIDADE SATISFATÓRIA, DESEMPENHO, EXATIDÃO E ESFORÇO É ASSUMIDO PELO UTILIZADOR.

C. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI EM VIGOR, OS SERVIÇOS E SOFTWARE APPLE SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E "CONFORME DISPONÍVEIS", COM TODAS AS FALHAS E SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, E A APPLE E OS RESPETIVOS LICENCIADORES (COLETIVAMENTE REFERIDOS COMO "APPLE" PARA EFEITOS DAS SECÇÕES 8 E 9) EXCLUEM EXPRESSAMENTE TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES RESPEITANTES AOS SERVIÇOS E SOFTWARE APPLE, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU PREVISTAS POR LEI, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E/OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, EXATIDÃO, GOZO PACÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS.

D. A APPLE NÃO DÁ QUALQUER GARANTIA QUANTO A INTERFERÊNCIAS NO GOZO DOS SERVIÇOS E SOFTWARE APPLE, QUE AS FUNÇÕES DO SOFTWARE APPLE, OU DOS SERVIÇOS REALIZADOS OU DISPONIBILIZADOS PELO SOFTWARE APPLE, SE ADEQUAM ÀS NECESSIDADES DO UTILIZADOR, QUE A OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E SOFTWARE APPLE SERÁ ININTERRUPTA OU ISENTA DE ERROS, QUE QUAISQUER SERVIÇOS CONTINUARÃO A SER DISPONIBILIZADOS, QUE DEFEITOS NOS SERVIÇOS OU SOFTWARE APPLE SERÃO CORRIGIDOS NEM QUE OS SERVIÇOS OU SOFTWARE APPLE SERÃO COMPATÍVEIS OU FUNCIONARÃO COM QUALQUER SOFTWARE, APLICAÇÕES OU SERVIÇOS DE TERCEIROS. A INSTALAÇÃO DESTE SOFTWARE APPLE PODE AFETAR A DISPONIBILIDADE E USABILIDADE DE SOFTWARE, APLICAÇÕES OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSIM COMO DE PRODUTOS E SERVIÇOS APPLE.

E. O UTILIZADOR RECONHECE AINDA QUE O SOFTWARE APPLE NÃO SE DESTINA EM É ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES OU AMBIENTES EM QUE A FALHA, OS ERROS OU AS INCORREÇÕES DO CONTEÚDO, DOS DADOS OU DA INFORMAÇÃO FORNECIDOS PELO SOFTWARE APPLE PODERÃO ORIGINAR A MORTE, FERIMENTOS OU DANOS FÍSICOS OU AMBIENTAIS GRAVES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O FUNCIONAMENTO DE INSTALAÇÕES NUCLEARES, SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO OU COMUNICAÇÃO AERONÁUTICA, CONTROLO DE TRÁFEGO AÉREO, SUPORTE DE VIDA OU SISTEMAS DE ARMAMENTO.

F. NENHUMA INFORMAÇÃO OU ACONSELHAMENTO VERBAL OU ESCRITO FORNECIDO PELA APPLE OU POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA APPLE CONSTITUIRÁ UMA GARANTIA. SE OS SERVIÇOS OU SOFTWARE APPLE TIVEREM DEFEITOS, O UTILIZADOR ASSUMIRÁ O CUSTO INTEGRAL DE TODA A ASSISTÊNCIA E DE TODAS AS REPARAÇÕES OU CORREÇÕES NECESSÁRIAS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU LIMITAÇÕES DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS DO CONSUMIDOR EM VIGOR, PODENDO, POR ISSO, AS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS NÃO SER APLICÁVEIS AO UTILIZADOR.

9. Limitação da responsabilidade. EXCETO NOS CASOS PREVISTOS NA PRESENTE LICENÇA, DENTRO DO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, EM NENHUM CASO A APPLE, OU RESPETIVAS AFILIADAS, AGENTES OU MANDANTES, SERÃO RESPONSÁVEIS POR FERIMENTOS OU QUALQUER DANO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRETO OU CONSEQUENTE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS, CORRUPÇÃO OU PERDA DE DADOS, FALHA NA TRANSMISSÃO OU RECEÇÃO DE DADOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, INSTRUÇÕES, TAREFAS E MATERIAIS DE CURSOS), INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE OU QUALQUER OUTRO DANO OU PERDA DE NATUREZA COMERCIAL, DECORRENTE OU RELACIONADO COM A UTILIZAÇÃO POR PARTE DO

UTILIZADOR OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR OS SERVIÇOS OU SOFTWARE APPLE, OU QUALQUER SOFTWARE, SERVIÇOS OU APLICAÇÕES DE TERCEIROS JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS OU SOFTWARE APPLE, POR QUALQUER MOTIVO, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL (CONTRATO, DOLO OU QUALQUER OUTRO) E ATÉ MESMO SE A APPLE TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DESSES DANOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS OU POR DANOS ACIDENTAIS OU INDIRETOS, PELO QUE ESTA LIMITAÇÃO PODE NÃO SER APLICÁVEL AO UTILIZADOR. Em nenhuma circunstância a responsabilidade total da Apple perante o Utilizador por todos os danos (além dos que sejam exigidos pela lei em vigor nos casos de ferimentos) excederá a quantia de duzentos e cinquenta dólares (250,00 $). As limitações supracitadas serão aplicáveis mesmo se o ressarcimento descrito acima não cumprir o seu propósito essencial.

10. Controlo de exportação. O Utilizador não pode utilizar, exportar nem reexportar o Software Apple, exceto na forma autorizada pela legislação dos Estados Unidos e da jurisdição na qual o Software Apple foi adquirido. Em particular, mas sem limitação, o Software Apple não poderá ser exportado nem reexportado (a) para qualquer um dos países embargados pelos EUA ou (b) para qualquer pessoa constante da lista de Cidadãos Especialmente Indicados do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ou da Relação de Pessoas ou Entidades Recusadas do Departamento de Comércio dos Estados Unidos ou quaisquer outras listas de entidades sujeitas a restrições. Ao utilizar o Software Apple, o Utilizador declara e garante que não está localizado em nenhum dos países indicados nem consta das listas mencionadas. O Utilizador também aceita que não utilizará o Software Apple para qualquer fim que esteja proibido pelas leis dos Estados Unidos, incluindo, sem limitação, o desenvolvimento, a conceção, o fabrico ou a produção de armamento nuclear, mísseis ou armas biológicas ou químicas.

11. Utilizadores finais do Governo, entidades cobertas pela HIPAA e parceiros comerciais
A. Utilizadores finais governamentais. O Software Apple e a documentação relacionada são "Produtos Comerciais", de acordo com a definição deste termo no n.º 48 do C.F.R. (Code of Federal Rules) §2.101, constituído por "Software de Computador Comercial" e "Documentação de Software de Computador Comercial", de acordo com a forma como estes termos são utilizados no n.º 48 do C.F.R. §12.212 ou o n.º 48 do C.F.R. §227.7202, conforme aplicável. Em consonância com o n.º 48 do C.F.R. §12.212 ou n.º 48 C.F.R. §227.7202-1 a 227.7202-4, consoante for aplicável, o Software de Computador Comercial e a Documentação de Software de Computador Comercial são licenciados aos utilizadores finais do Governo dos Estados Unidos (a) somente como Produtos Comerciais e (b) apenas com os direitos que são oferecidos a outros utilizadores finais de acordo com os termos e condições aqui descritos. Os direitos não publicados estão protegidos pelas leis de direitos de autor dos Estados Unidos.

B. Parceiros comerciais e Entidades abrangidas pela HIPAA. Se o Utilizador for uma entidade abrangida pela HIPAA ou um parceiro comercial, não poderá utilizar o Software Apple, os Serviços Apple ou qualquer componente ou função dos mesmos para criar, receber, manter ou transmitir quaisquer informações de saúde confidenciais e individualmente identificáveis, incluindo informações de saúde protegidas, nem poderá utilizar o Software Apple ou os Serviços Apple de qualquer forma que torne a Apple (ou qualquer Subsidiária da Apple) no parceiro comercial do Utilizador ou de terceiros. Os termos utilizados na presente secção terão o mesmo significado definido no n.º 45 do CFR §160.103.

12. Legislação aplicável e exequibilidade. A presente Licença será regida e interpretada de acordo com as leis do Estado da Califórnia, excluindo os respetivos princípios de conflito de leis. A presente Licença não será regida pela Convenção das Nações Unidas sobre contratos para a venda internacional de produtos, cuja aplicação está expressamente excluída. Caso o Utilizador seja um consumidor residente no Reino Unido, a presente Licença será regida pelas leis da jurisdição local. Se, por algum motivo, um tribunal competente determinar que qualquer disposição, ou parte da mesma, é inaplicável, as demais disposições da presente Licença permanecerão em pleno vigor.

13. Integralidade; Idioma aplicável. A presente Licença constitui o contrato integral entre o Utilizador e a Apple relativamente ao Software Apple e prevalece sobre todos os entendimentos anteriores ou contemporâneos relativos a esta matéria. Nenhuma modificação ou alteração aos termos da presente Licença será vinculativa, salvo se for feita por escrito e estiver assinada pela Apple. Qualquer tradução da presente Licença é feita para cumprir requisitos locais e, no caso de alguma divergência entre as versões em inglês e noutro idioma, prevalecerá a versão em inglês da presente Licença, dentro do permitido pela legislação local na jurisdição aplicável.

14. Reconhecimentos de terceiros.
A. Partes do Software Apple poderão utilizar ou incluir software de terceiros e outros materiais protegidos por direitos de autor. A ficha técnica, os termos de licenciamento e as limitações de responsabilidade dos materiais referidos estão incluídos na documentação eletrónica do Software Apple, e a utilização que o Utilizador fizer de tais materiais rege-se

pelos respetivos termos. A utilização do Serviço de Navegação Segura do Google está sujeita aos Termos de Serviço da Google (https://www.google.com/intl/pt/policies/terms/) e à Política de Privacidade da Google (https://www.google.com/intl/pt/policies/privacy/).

B. Algumas bibliotecas de software e outro software de terceiros incluídos no Software Apple são software gratuito e estão licenciados ao abrigo dos termos da Licença Pública Geral GNU (GPL) ou da Licença Pública Geral Menor (LGPL)/Bibliotecas GNU, consoante o caso. É possível obter uma cópia completa, legível por computador, do código-fonte do referido software gratuito nos termos da GPL ou LGPL, consoante o caso, sem qualquer custo, exceto o custo do suporte, do envio e do manuseamento, mediante um pedido por escrito à Apple para opensource@apple.com. O software GPL/LGPL é distribuído com o objetivo de ser útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA, inclusive sem a garantia implícita de COMERCIALIDADE ou de ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO. O Software Apple inclui uma cópia da GPL e LGPL.

C. Utilização de MPEG-4. Este produto está licenciado ao abrigo da Licença do Portefólio de Patentes de Sistemas MPEG-4 para codificação de acordo com a Norma de Sistemas MPEG-4, exceto no caso em que uma licença adicional e o pagamento de direitos de utilização (royalties) sejam necessários para a codificação em relação a (i) dados armazenados ou duplicados num suporte físico que sejam pagos título por título e/ou (ii) dados que sejam pagos título por título e transmitidos a um utilizador final para armazenamento e/ou utilização permanente. Essa licença adicional pode ser obtida junto de MPEG LA, LLC. Consulte https://www.mpegla.com para mais informações (em inglês).

Este produto está licenciado ao abrigo da Licença do Portefólio de Patentes Visuais MPEG-4 para utilização pessoal e sem fins comerciais de um consumidor para (i) codificação de vídeo de acordo com a Norma Visual MPEG-4 ("Vídeo MPEG-4") e/ou (ii) descodificação de vídeo MPEG-4 que tenha sido codificado por um consumidor a título pessoal e sem fins comerciais e/ou que tenha sido obtido a partir de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4. Nenhuma licença será concedida para qualquer outra finalidade, nem será subentendida a sua permissão para qualquer outra finalidade. Informações adicionais, inclusive as que estiverem relacionadas com utilizações e concessão de licenças promocionais, internas e comerciais, podem ser obtidas junto de MPEG LA, LLC. Consulte https://www.mpegla.com.

D. Aviso H.264/AVC. Na medida em que o Software Apple tenha a funcionalidade de codificação e/ou descodificação AVC, o uso comercial de H.264/AVC necessitará de licença adicional e a seguinte cláusula será aplicável: A FUNCIONALIDADE AVC DO SOFTWARE APPLE É LICENCIADA PELO PRESENTE APENAS PARA USO PESSOAL E SEM FINS COMERCIAIS DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO DE ACORDO COM A NORMA AVC ("VÍDEO AVC") E/OU (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR A TÍTULO PESSOAL E SEM FINS COMERCIAIS E/OU VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO OBTIDO A PARTIR DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO COM LICENÇA PARA FORNECER VÍDEO AVC. É POSSÍVEL OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS UTILIZAÇÕES E LICENÇAS JUNTO DE MPEG LA L.L.C. CONSULTE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Aviso sobre AMR. A funcionalidade Adaptive Multi-Rate ("AMR") de codificação e descodificação deste produto não está licenciada para realizar chamadas para telemóvel nem para ser usada em qualquer produto telefónico criado com base na arquitetura QuickTime para a plataforma Windows. A funcionalidade de codificação e descodificação AMR neste produto também não está licenciada para utilização numa infraestrutura de comunicações móveis, incluindo: estações base, controladores de estação base/controladores de rede de rádio, centros de comutação e gateways (portas de comunicação) com a rede pública comutada.

F. Aviso da FAA. Os dados de Apresentação da Situação Aérea e da Informação de Estado do Sistema de Espaço Aéreo Nacional (coletivamente "Dados de Voos") exibidos através do Software Apple são gerados pela FAA (Administração de Aviação Federal norte-americana). O Utilizador aceita não redistribuir os Dados de Voos sem a autorização prévia por escrito da FAA. A FAA e a Apple excluem todas as garantias, expressas ou implícitas (incluindo as garantias implícitas de comerciabilidade e adequação a um fim específico), relativas à utilização e correção dos Dados de Voos. O Utilizador aceita que a FAA e a Apple não serão responsáveis, coletiva ou individualmente, por qualquer perda, dano, reclamação, responsabilidade, despesa ou multa, nem por quaisquer danos indiretos, especiais, secundários, incidentais ou consequenciais decorrentes da utilização dos Dados de Voos. O Software Apple não é patrocinado nem apoiado pela FAA. A FAA não é responsável por problemas técnicos ou de sistema e o Utilizador não deverá contactar a FAA relativamente a tais problemas ou a questões de fluxo de tráfego operacional.

G. Utilização de Perfis de Cores da Adobe. O Utilizador pode utilizar o software de Perfil de Cores da Adobe incluído no Software Apple de acordo com a presente Licença, mas a Adobe não tem qualquer obrigação de fornecer suporte

para esses Perfis de Cores aqui referidos, incluindo upgrades, atualizações ou futuras versões dos Perfis ou outros itens. Adicionalmente às provisões das Secções 8 e 9 acima, EM CASO ALGUM A ADOBE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, RECLAMAÇÕES OU CUSTOS SEJAM QUAIS FOREM. O software de Perfil de Cores da Adobe distribuído com o software Apple também está disponível para download no site da Adobe, no endereço https://www.adobe.com.

H. Contrato de licença de utilizador final da H. Gracenote®. Esta aplicação ou dispositivo contém software da Gracenote, Inc. de Emeryville, Califórnia ("Gracenote"). O software da Gracenote (o "Gracenote Software") permite que esta aplicação realize a identificação do disco e/ou ficheiro, e obtenha informações musicais relacionadas, incluindo nome, artista, faixa e título ("Gracenote Data") de servidores online ou de base de dados integradas (coletivamente, "Gracenote Servers") e realize outras funções. O Gracenote Data só pode ser usado para as funções destinadas ao Utilizador Final desta aplicação ou dispositivo.

O Utilizador concorda usar o Gracenote Data, o Gracenote Software e os Gracenote Servers apenas para uso pessoal e não comercial. O Utilizador concorda em não assinar, copiar, transferir nem transmitir o Gracenote Software ou qualquer Gracenote Data para terceiros. O UTILIZADOR CONCORDA EM NÃO USAR NEM EXPLORAR O GRACENOTE DATA, O GRACENOTE SOFTWARE OU OS GRACENOTE SERVERS, EXCETO CONSOANTE EXPRESSAMENTE PERMITIDO NO PRESENTE.

O Utilizador concorda que a sua licença não exclusiva para usar o Gracenote Data, o Gracenote Software e os Gracenote Servers será cessada caso o Utilizador viole estas restrições. Se licença do Utilizador for cessada, o Utilizador não poderá continuar a usar o Gracenote Data, o Gracenote Software e os Gracenote Servers. A Gracenote reserva-se todos os direitos relativos ao Gracenote Data, ao Gracenote Software e aos Gracenote Servers, incluindo todos os direitos de propriedade. Em nenhuma circunstância a Gracenote será responsável por efetuar qualquer pagamento pelas informações que o Utilizador fornecer. O Utilizador concorda que a Gracenote, Inc. poderá aplicar os seus direitos conforme estabelecido no presente Acordo.

O serviço Gracenote usa um identificador exclusivo para controlar as consultas por motivos estatísticos. O objetivo de um identificador numérico atribuído aleatoriamente é o de permitir que o serviço Gracenote contabilize estatisticamente as consultas efetuadas sem saber a identidade do Utilizador. Para obter mais informações, consulte a página da internet com a Política de Privacidade da Gracenote para o serviço Gracenote.

O Gracenote Software e cada item do Gracenote Data oferecem uma licença "TAL COMO ESTÁ" ao Utilizador. A Gracenote não oferece nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, relativamente à precisão de qualquer Gracenote Data a partir dos Gracenote Servers. A Gracenote reserva-se o direito de apagar dados dos Gracenote Servers ou de alterar categorias de dados por qualquer motivo que a Gracenote considerar suficiente. Nenhuma garantia é oferecida sobre o facto de o Gracenote Software ou os Gracenote Servers serem isentos de erros, ou de que o funcionamento do Gracenote Software ou dos Gracenote Servers será ininterrupto. A Gracenote não é obrigada a fornecer novos tipos de dados ou categorias aprimoradas e adicionais que possa eventualmente fornecer no futuro, e tem liberdade para interromper os serviços a qualquer momento. A GRACENOTE EXCLUI TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADAPTABILIDADE A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR, TÍTULO E NÃO INFRAÇÃO. A GRACENOTE NÃO GARANTE OS RESULTADOS QUE SERÃO OBTIDOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO PELO UTILIZADOR DO GRACENOTE SOFTWARE OU DE QUALQUER GRACENOTE SERVER. EM NENHUMA SITUAÇÃO A GRACENOTE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS, NEM POR QUALQUER LUCRO OU RECEITA PERDIDA.

15. Restrições do serviço Yahoo Search. O serviço Yahoo Search disponibilizado através do Safari está licenciado para utilização apenas nos seguintes países e regiões: Alemanha, Argentina, Aruba, Austrália, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bulgária, Canadá, Chéquia, Chile, China continental, Hong Kong, Chipre, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, EUA, Filipinas, Finlândia, França, Granada, Grécia, Guatemala, Hungria, Ilhas Caimão, Índia, Indonésia, Irlanda, Islândia, Itália, Jamaica, Japão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Panamá, Peru, Polónia, Porto Rico, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Roménia, Singapura, Santa Lúcia, São Vicente, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan, Trindade e Tobago, Turquia, Uruguai e Venezuela.

16. Entidade Apple que fornece determinados Serviços do sistema. Alguns serviços do sistema disponibilizados através do Software Apple, incluindo o FaceTime, as Mensagens e a Siri ("Serviços do sistema"), são-lhe fornecidos pela entidade Apple identificada abaixo com base no seu país ou região de residência. Consoante o seu país ou região

de residência, a entidade Apple que lhe fornece os Serviços do sistema é:
Apple Inc., com sede em One Apple Park Way, Cupertino, Califórnia, EUA, para utilizadores nos EUA, incluindo Porto Rico;
Apple Canada Inc., com sede em 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canadá, para utilizadores no Canadá;
Apple Services LATAM LLC, com sede em 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, USA, para utilizadores no México, América Central ou do Sul, ou qualquer país ou território das Caraíbas (exceto Porto Rico);
Apple Services Pte. Ltd., com sede em 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapura 569086, para utilizadores no Butão, Brunei, Camboja, Fiji, Laos, Macau, Maldivas, Micronésia, Mongólia, Mianmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua Nova Guiné, Coreia do Sul, Ilhas Salomão, Seri Lanca, Tonga e Vanuatu;
iTunes K.K., com sede em Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tóquio para utilizadores no Japão;
Apple Pty Limited, com sede em Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Austrália, para utilizadores na Austrália ou Nova Zelândia, incluindo qualquer dos seus territórios ou jurisdições afiliadas; e
Apple Distribution International Ltd., com sede em Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, República da Irlanda, para todos os outros utilizadores.

EA2005
11/07/2026

Suplemento Jurisdicional

Austrália

Para os consumidores na Austrália, nada na presente Licença afeta ou se destina a afetar os seus direitos estatutários ao abrigo da Lei de Proteção dos Consumidores da Austrália (incluindo as garantias do consumidor).

Se utilizar o FaceTime ou o iMessage na Austrália, estes termos adicionais aplicam-se à sua utilização destes serviços. O Utilizador concorda em não utilizar o FaceTime ou o iMessage para enviar, gerar, distribuir, armazenar, solicitar ou aceder a categorias de conteúdo proibidas pela Lei Australiana de Segurança Online, e normas e requisitos de implementação de segurança eletrónica relacionados. As referidas categorias incluem, na medida do que for proibido, conteúdo que contenha material de abuso ou exploração sexual infantil; promova, incentive ou facilite atos terroristas; planeie ou facilite atividades ilegais; contenha material criminoso ou violento; contenha material prejudicial ou ilegal relacionado com drogas que descreva, retrate, expresse ou trate de questões de uso indevido ou dependência de drogas, ou forneça instruções detalhadas para o uso indevido ou promoção do mesmo, sem justificação. Ao abrigo do Quadro de Prevenção de Burlas, os serviços digitais regulamentados são obrigados a tomar medidas razoáveis para prevenir, detetar, interromper e responder a burlas, bem como cumprir os requisitos de governação e comunicação. Consulte apple.com/au/legal/more-resources para obter mais informações sobre a prevenção de burlas. A Apple reserva-se o direito de impedir a utilização por parte do Utilizador do FaceTime e do iMessage se se suspeitar razoavelmente da existência de atividade fraudulenta ou se o Utilizador enviar, gerar, distribuir, armazenar, solicitar ou aceder ao referido conteúdo (incluindo ao suspender ou cessar o seu acesso ao FaceTime e ao iMessage, ao impor restrições à sua utilização destes serviços ou ao remover, apagar ou limitar o acesso aos materiais nestes serviços, conforme relevante). O Utilizador também concorda que é responsável por garantir que toda a utilização do FaceTime e do iMessage através da respetiva conta ou no respetivo Dispositivo não viola os termos da presente Licença.

Japão

Não obstante quaisquer outros termos da presente Licença, se a Lei Contratual do Consumidor do Japão se aplicar, os termos que limitam a responsabilidade da Apple por danos decorrentes da violação do contrato ou delito cometido pela Apple não se aplicarão se tais danos forem causados por má conduta intencional ou negligência grave da Apple.

Coreia

Termos de utilização da Apple para o Serviço de informações de localização e Serviço baseado na localização aplicáveis à Coreia

Os termos de utilização aplicáveis aos serviços de localização fornecidos pela Apple para produtos e serviços Apple

são definidos abaixo. Os seguintes termos de utilização aplicam-se juntamente com quaisquer Contratos de Licença de Software Apple aplicáveis, o consentimento para a recolha de informações de localização incluídas no formulário de inscrição da operadora móvel e os Termos e Condições do iPhone e outros relevantes.

1. Taxas de serviço. A Apple fornece os seus serviços de localização aos utilizadores dos produtos fabricados e vendidos pela Apple sem custo adicional.

2. Detalhes do serviço. Com o consentimento do utilizador, os serviços de localização são fornecidos para a Apple e aplicações de terceiros para recolher e usar informações com base na localização atual de um dispositivo ou elemento, como (i) uma aplicação de mapa que permite aos utilizadores localizar a respetiva posição atual no mapa; (ii) uma aplicação de câmara que permite aos utilizadores incluir o local onde tiram fotografias ou vídeos; (iii) uma aplicação de bússola; (iv) uma aplicação que permite aos utilizadores partilhar a localização do respetivo dispositivo ou localizar um dispositivo ou elemento perdido; e (v) uma aplicação relacionada com a tecnologia de localização desenvolvida pela Apple ou programadores externos. Observe que, se um utilizador desejar usar qualquer aplicação ou serviço externo que forneça informações de localização em produtos da Apple, o utilizador deverá estar familiarizado e cumprir o contrato de licença do programador ou fornecedor de serviços em questão e a política de privacidade para informações de localização usadas em tal aplicação ou serviço.

3. Informações de localização. Os produtos da Apple com funcionalidades de localização, como o iPhone, enviarão periodicamente localizações com geomarcações de hotspots Wi-Fi e torres de transmissão próximos (quando suportados por um dispositivo) de forma anónima e encriptada para a Apple, para serem usadas para melhorar a precisão e o desempenho da tecnologia de localização da Apple. Estas informações só são transmitidas quando o utilizador está ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel. Além de localizações anónimas com geomarcações, as informações pessoais de localização são partilhadas com serviços como Encontrar quando os utilizadores optam por partilhar a localização, marcar um dispositivo ou elemento como perdido ou ativar Enviar última localização, e são armazenadas como encriptadas em servidores da Apple durante 24 horas no máximo.

4. Finalidade da recolha de informações de localização e período de retenção

A Apple retém informações de localização com a finalidade de fornecer serviços de localização ao utilizador. A Apple apaga as informações de localização quando o propósito da recolha e uso dessas informações de localização é alcançado e não há necessidade de reter tais dados.

5. Direitos dos utilizadores e responsáveis legais e métodos de exercício de tais direitos

Os utilizadores podem controlar os serviços de localização da Apple nos seus dispositivos em qualquer momento acedendo a Definições > Privacidade e segurança > Serviços de localização. Estão disponíveis informações adicionais sobre os direitos dos utilizadores de controlar os serviços de localização em Serviços de localização e Privacidade da Apple em https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

Estão disponíveis informações sobre os direitos dos utilizadores e responsáveis legais em relação às informações pessoais na Adenda Coreana à Política de Privacidade da Apple em https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Detalhes sobre a notificação aos utilizadores sobre o fornecimento de informações de localização aos respetivos terceiros designados

O dispositivo do utilizador não fornece informações de localização a terceiros sem o consentimento do utilizador. O utilizador será notificado se forem fornecidas informações de localização a terceiros designados com o consentimento do utilizador.

7. Motivos e período de retenção de registos de dados de informações de localização

A Apple e os dispositivos Apple mantêm registos que verificam a recolha, o uso e o fornecimento de informações de localização durante pelo menos 6 meses.

8. Cumprimento da legislação. A Apple terá a responsabilidade relacionada com o fornecimento do serviço de localização de acordo com as leis e regulamentos relevantes.

9. Informações de contacto. Caso tenha alguma dúvida ou problema em relação ao serviço de localização, entre em

contacto com a Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seul
39F, ASEM Tower (06164)
Tel.: +82 2 6712 6700

Reino Unido

Se o Utilizador estiver a utilizar o Software e os Serviços da Apple no Reino Unido, os presentes termos adicionais aplicam-se à referida utilização.

1. Conteúdo ilegal
A Apple desenvolveu vários sistemas e processos criados para proteger os utilizadores de conteúdo ilegal que pode ser aplicado ao Software ou aos Serviços Apple conforme a Apple considerar adequado, consoante a natureza do Serviço ou funcionalidade do Software Apple e os riscos associados para os utilizadores. Estes sistemas e processos podem incluir, por exemplo, funções de bloqueio, moderação humana ou a capacidade de os utilizadores desativarem determinadas funcionalidades. Em alguns casos, pode ser utilizada tecnologia proativa para proteger os utilizadores de conteúdo ilegal, como a tecnologia de deteção de imagens.

Algumas destas salvaguardas, como as ferramentas de denúncia disponíveis, são criadas para minimizar o período durante o qual conteúdo ilegal grave pode estar presente nos Serviços e Software Apple. Para este fim, conteúdo ilegal grave inclui conteúdo de terrorismo, conteúdo de exploração e abuso sexual infantil e outros conteúdos prejudiciais específicos. A Apple utiliza sistemas e processos proporcionais criados para remover rapidamente conteúdo após ser alertada ou tomar conhecimento de conteúdo nos Serviços e Software Apple que a Apple considere ilegal.

Se o Utilizador encontrar conteúdo que considere ilegal ao utilizar os Serviços e Software Apple, poderá denunciar o mesmo ao seguir os processos definidos em https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. Depois de o Utilizador enviar um relatório, a Apple irá analisar o relatório em relação às obrigações legais da Apple e da presente Licença. Após a análise, a Apple pode remover o conteúdo e também pode tomar outras medidas que a Apple considere adequadas ou necessárias.

2. Denúncias e disputas sobre conteúdo ilegal
Se o Utilizador tiver gerado, carregado ou partilhado conteúdo nos Serviços ou Software Apple, poderá enviar uma denúncia ao seguir os processos definidos em https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html nas seguintes circunstâncias: (a) se o conteúdo do Utilizador tiver sido removido dos Serviços ou Software Apple, ou se tiver recebido um aviso, ou tiver sido suspenso, banido ou impedido de aceder ou utilizar os Serviços ou Software Apple, com base no facto de o respetivo conteúdo ser conteúdo ilegal; ou (b) se qualquer tecnologia utilizada pela Apple tiver resultado na remoção ou no acesso restrito dos seus conteúdos de uma forma que considere não estar abrangida, ou que esteja em violação, da presente Licença.

O Utilizador também pode enviar uma denúncia se considerar que a Apple não está a cumprir os respetivos deveres legais em relação a conteúdo ilegal, denúncias de conteúdos, direito dos utilizadores à liberdade de expressão dentro da lei ou à privacidade dos utilizadores.

Depois de enviar uma denúncia, a Apple irá analisar a mesma tendo em conta as obrigações legais da Apple e a presente Licença. Após a análise, a Apple irá decidir se irá tomar medidas em relação à denúncia do Utilizador. A Apple também pode tomar outras medidas que considere adequadas e informar o Utilizador do resultado da respetiva denúncia.

Se a utilização por parte do Utilizador dos Serviços ou Software Apple for suspensa ou cessada, ou se o conteúdo que gerar, carregar ou partilhar for removido dos Serviços ou Software Apple, ou se o acesso aos mesmos for restringido, em violação desta Licença, o Utilizador tem o direito de intentar uma ação por violação de contrato.

Termos e Condições do Apple Pay e da app Carteira
Os Termos e Condições do Apple Pay e da app Carteira regem a sua utilização das funcionalidades do Apple Pay e da Carteira da Apple, e estão disponíveis em https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Ao

utilizar o Apple Pay ou a app Carteira, o Utilizador aceita cumprir estes termos.

AVISOS DA APPLE E DAS RESPETIVAS AFILIADAS

Se a Apple ou uma afiliada da Apple precisar de contactar o Utilizador relativamente aos Serviços, o utilizador autoriza a receção de avisos por e-mail. O Utilizador concorda que os referidos avisos enviados por nós em formato eletrónico satisfarão quaisquer requisitos legais de comunicação.